

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093202-34.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ANGELA VIEIRA DE SENNA

RECORRIDO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5093202-34.2024.4.02.5101

510015145112 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093202-34.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ANGELA VIEIRA DE SENNA

RECORRIDO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo) em face de decisão do Juízo *a quo* que negou a tutela antecipada pleiteada pela parte autora para que os réus adotassem medidas para garantir o aditamento de renovação do contrato de financiamento estudantil - FIES nº 19.0175.187.0000031-73, a regularização da situação da autora nos semestres anteriormente cursados, bem como o custeio dos semestres a serem cursados até a sentença definitiva.

Em seu recurso, alega a demandante que *"desde que os problemas no sistema virtual do FIES impediram o aditamento do contrato da recorrente, que não consegue arcar com os custos do semestre atual, tendo seu ensino prejudicado. Como beneficiada do programa FIES, a recorrente não tem condições de manter suas necessidades básicas e seguir pagando as mensalidades. Assim, persistindo por mais um semestre esse problema, a subsistência da recorrente será afetada. Logo, se faz urgente a decisão que obrigue os réus a custearem as mensalidades, impedindo que a recorrente seja obstada de seus estudos"*. Requer a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, de modo que os Recorridos propiciem o aditamento do FIES da recorrente.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da negação da tutela antecipada.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) foi instituído pela Lei nº 10.260/2001, destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com regulamentação própria (art. 1º).

No caso em análise, o cerne da controvérsia diz respeito a uma possível falha no sistema dos Réus em aditar o contrato de financiamento de nº 19.0175.187.0000031-73, com a consequente regularização da situação da autora/estudante.

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

In casu, em juízo perfunctório, típico das medidas de urgência, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, uma vez que o caso nitidamente necessita de melhor elucidação.

Desse modo, faz-se necessária maior dilação probatória e a garantia do devido contraditório aos Réus, devendo ser prestigiada a decisão do juízo *a quo* que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.